

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2769/2539

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามรณะ

ผู้ชำระ
บัญชี
ร้องขอให้

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด

ล้มละลาย

บริษัทรุ่งเรืองโณทัยการเคหะ จำกัด กับ
พวก

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 16, มาตรา 292, มาตรา 302

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

คำร้องที่ขอให้ศาลงดการบังคับคดีเป็นคำร้องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดี ศาลที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคือศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนี้ในศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 302วรรคหนึ่ง ศาลจังหวัดตรวด ซึ่งเป็นศาลที่ได้รับมอบหมายจากศาลแพ่งให้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์โดยขายทอดตลาดแทนไม่มีอำนาจสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำร้องของผู้ร้อง

คำร้องที่ขอให้ศาลงดการบังคับคดีเป็นคำร้องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดี ศาลที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคือศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสิน

คดีนี้ในศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 302วรรคหนึ่ง ศาลจังหวัด
ตราด ซึ่งเป็นศาลที่ได้รับมอบหมายจากศาลแพ่งให้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์โดย
ขายทอดตลาดแทนไม่มีอำนาจสั่งให้จัดการบังคับคดีตามคำร้องของผู้ร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-สมาน เวทวินิจ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

ศาลจังหวัดตราด - นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชาย พงษ์ธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ